قرة العين بمهمات الدين

تأليف الشيخ الفقيه العلامة
أحمد زين الدين بن محمد الغزالي بن علي زين الدين
المليباري الشافعي
(٩٣٨ - ١٠٢٨)

اعتنى به

حسن معلم داود حاج محمد

حقوق الطبع مسموحة

بشرط عدم التغيير

طبعة خاصة

جمادى الأولى

١٤٣٦

المدينة المنورة

مقدمة

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين ، وعلى آله وصحبه الطاهرين ، ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين .

أما بعد ، « فإن العلم من أشرف ما يطلب ، وأجلِّ ما يستدرُّ به رزق الله ويجلب ، وحسبك ما ورد في أهله من التعظيم ، قال الله تعالى في كتابه الكريم : ﴿شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَأُوْلُواْ ٱلْعِلْمِ قَآئِمًۢا بِٱلْقِسْطِۚ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿١٨﴾﴾ [آل عمران : ١٨] .

والفقه من أهم علوم الدِّيانات، والاشتغال به متنوعٌ إلى فروض الأعيان والكفايات »[1] .

وقد قيل من قبل :

غَايةُ العِلم بَعيدٌ غَورُها ... إنَّما العلمُ بحورٌ زَاخِرة

فعليك الفقهَ منه تحتوي ... شرفَ الدنيا وفوزَ الآخِرة[2]

وقال محمد الوحيدي الدمشقي:

اطلبْ من العلوم عِلماً يَنفعُكْ ... ينفي الأذى والعيبَ ثُمَّ يَرْفَعُكْ

ثُم يُذكِّي العقلَ حيث يُطلِعُكْ ... عَلى الخَفَايَا لِيَطِيبَ مَرتَعُكْ

لا تَغْرِقَنْ؛ فَالعِلمُ مِثلُ الأَبْحُرِ [3]

---

(١) من مقدمة « كفاية النبيه » لنجم الدين ابن الرفعة ٩٩/١ .

(٢) ينظر : « خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول » لأبي شامة المقدسي ص ٦٢ ، ط. أضواء السلف .

(٣) ينظر : « أبدع ما نظم في الأخلاق والحكم » ، ليوسف بن عبد الغني الحسيني ص ١٨١-١٨٢ ، ط ١٣٢٣ مصر .

وقال أبو بكر بن أبي الفتح الدينوري الحنبلي (ت ٥٣٢) - كما روى عنه ابن الجوزي في المنتظم وذكره ابن كثير في البداية والنهاية -:

==

وكتاب « قرة العين بمهمات الدين » للعلامة زين الدين أحمد المليباري ، من أحسن المختصرات الجامعة بين وجازة الألفاظ والمباني وبين وفرة المسائل والمعاني ، فهو مختصر نافع جدًّا قلَّ مثله وجلَّ فضله .

شرحه المؤلف نفسه بكتاب (فتح المعين) ، وفرغ من تبييضه سنة ٩٨٢ ، كما ذكره في آخره .

وقد انتخب المتن وشرحه من كتب المذهب المعتمدة ، ويتبع تحفة شيخه ابن حجر في الغالب ، وقد حوى من مسائل الفقه ما لم يحوِه نظير له في حجمه .

وشرح قرة العين أيضًا الشيخ محمد نووي بن عمر الجاوي (ت ١٣١٦) بكتاب سماه : (نهاية الزين في إرشاد المبتدئين) .

ووضع جماعة من الفضلاء **حواشي** على شرح المؤلف ، منهم :

١ . علي بن أحمد بن سعيد با صبرين (ت ١٣٠٤) ، له (إعانة المستعين حاشية فتح المعين) ، كتبها قبل سنة ١٢٦٩ .

٢ . وأبو بكر بن محمد شطا البكري المكي (ت ١٣١٠) ، له (إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين) ، انتهى منها سنة ١٣٠٠ .

٣ . وعلوي بن أحمد بن عبد الرحمن السقاف المكي (ت ١٣٣٥) ، له (ترشيح المستفيدين بتوشيح فتح المعين) ، فرغ منها سنة ١٣٠٧ .

٤. زين الدين بن ماح حسن بن عبد العزيز المليباري (ت ١٣٠٥) ، له شرح على فتح المعين في ثلاثة أجزاء .

٥. شهاب الدين أحمد بن محمد الشيرازي الهندي (ت ١٣٢٦) ، له حاشية على فتح المعين في ثلاثة أجزاء أيضًا .

تَمَنَّيتَ أن تُمسيْ فَقِيهاً مُناظِرَا ... بِغيرِ عَناءٍ والجُنُونُ فُنُونُ

فَلَيسَ اكْتِسَابُ المَال دُونَ مَشقّةٍ ... تَلقّيتَها فَالْعِلمُ كَيفَ يَكُونُ

ونظمه الشيخ أنور عبد الله بن عبد الرحمن الفضفري المليباري حفظه الله مع زيادات كثيرة من الشرح والحواشي في أرجوزة ألفية سماها : (النظم الوفي في الفقه الشافعي)[٤] .

ولما اعتزمت على إخراج متن « قرة العين » محقَّقًا مصحَّحًا ، صعب عليَّ ذلك ؛ لأني لم أجد المتن وحده مخطوطًا ولا مطبوعًا ، وإنما يوجد ضمن الشرح ، واختلفت النسخ في تمييز المتن من الشرح ؛ وذلك لأن الشرح مزجي متلاحم .

ثم بعد النظر فيما أمكن الوقوف عليه من نسخ الشرح ، اعتمدتُّ في هذا الإخراج ثلاثَ نسخ : نسخة مخطوطة لشرح المؤلف (فتح المعين) ، ونسخة مطبوعة قديمًا له ، ونسخة مطبوعة لشرح الجاوي (نهاية الزين) .

والتزمت أن أُثبت ما تتفق عليه النسخ الثلاث ، أو تتفق عليه اثنتان منها ، وقد أثبت أحيانًا ما تفردت به نسخةٌ إذا ظهر لي رجحانه .

أما المخطوطة : فهي بخط مالكها أحمد بن محمد بن حسين بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله الحبشي العلوي اليمني التريمي الشافعي ، نسخها في شهر ربيع الثاني سنة ١٢٦٣ ، مكوَّنة من ١٠٩ أوراق ، في كل ورقة وجهان ، وفي كل سطر ٢٢ سطرًا تقريبًا ، وهي نسخة جيدة مصحَّحة وكُتبت كلمات المتن بلون أحمر ، لكن أثرت بها أرضة في بعض المواضع ، وقد تناثرت أوراقها ثم جُمعت واختلطت وسقط بعضها .

وفي آخرها تسجيل قراءة ، صورته : « الحمد لله ، قد كملت قراءة هذا الكتاب في الحرم على شيخنا الشيخ محمد بن سعيد با بصيل ، أمتع الله بحياته ، اللّٰهم آمين . وتاريخ

---

(٤) قال في مقدمتها :

متنٌ رزينٌ حافلٌ قد احتوى ... بشرحه فقهًا بأعلى مستوى
ملبِّيًا لحاجة الأزمان ... ومُرْوِيًا غليلَ مَن يعاني
قرةُ عينٍ كاسمه ، مزدهرًا ... في قلب أهل العلم من دونِ مِرا

ذلك ليلة الربوع سلخ شهر شعبان عام ١٣٨٤ . قاله الفقير إلى ربه عبد الرحمن بن عيسى بن عمر الحبشي ، سامحه الله وعفا عنه وبصَّره بعيوب نفسه » .

والنسخة موجودة في جامعة الملك سعود بالرياض ، ومرفوعة على موقعها في الشبكة .

وأما مطبوعة شرح المؤلف : فهي نسخة طبعت بالمطبعة الوهبية في مصر في رمضان سنة ١٢٩٠ على ذمة الشيخ عبد الله الباز .

وأما مطبوعة شرح الجاوي : فهي طبعة دار البصائر بالقاهرة سنة ١٤٣٢ .

هذا ، وما كان من صواب فمن الله وحده ، وأسأله المزيد من فضله ، وما كان من خطأ فمن النفس والشيطان وأسأل الله أن يعينني عليهما ، وهو حسبي ونعم الوكيل .

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

وكتبه :

حسن بن المعلِّم داود بن الحاج محمد بن عثمان

أبو الفضل السليماني المقدشي

في ١٢ جماد الأول ١٤٣٦



ترجمة المؤلف

هو الشيخ العلامة زين الدين أحمد ابن القاضي محمد الغزالي ابن الشيخ زين الدين أبي يحيى ابن الشيخ القاضي علي ابن العلامة القاضي أحمد الهندي المَلِيباري الفُنَّاني المعبري الشافعي[٥] .

ومليبار : بفتح فكسر مع تخفيف وقيل : مع تشديد ، وقيل : بضم ففتح ، ويقال : مالابار .

ولد سنة ٩٣٨ من الهجرة ، ونشأ بمدينة جوبان من مليبار (كيرالا) ، وقرأ مبادئ العلوم على والده الشيخ محمد الغزالي[٦] ، ثم انتقل إلى فُنَّان وتلقى العلوم على عمه عبد العزيز بن زين الدين المليباري الذي كان يدرِّس في جامعها الكبير .

ثم رحل إلى الحرمين الشريفين وأدى مناسك الحج والعمرة ، وأخذ عن العلامة المحقِّق شهاب الدين أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي المكي ، والعلامة المفتي عز الدين عبد العزيز الزمزمي المكي ، والعلامة وجيه الدين عبد الرحمن بن زياد الزبيدي ، والشيخ العارف زين الدين محمد بن أبي الحسن البكري ، وعنه أخذ الطريقة القادرية في رمضان سنة ٩٦٦ .

وأثناء إقامته بالحرمين استفتى عددًا من العلماء ، منهم العلامة شمس الدين محمد بن الإمام شهاب الدين أحمد الرملي ، والعلامة الخطيب شمس الدين محمد بن أحمد الشربيني ، والعلامة الكبير عبد الله با مخرمة الزبيدي .

---

(٥) مَلِيبار هي ولاية كيرالا ، هكذا تسمى في التراث الإسلامي غالبًا ، وفُنَّان مدينة من بلاد المليبار ، ومعبر هي مدينة كورماندل تقع في الجنوب الشرقي لساحل مليبار . اهـ ينظر : مقدمة عبد النصير المليباري الآتي بيانها .

(٦) سبب تسميته بذلك أن والده الشيخ زين الدين الكبير كان يحب الصوفية وخصوصًا الإمام أبا حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي ، فسمى ابنه محمد الغزالي .

وكان رحمه الله يدرِّس العلوم الشرعية في المسجد الجامع الكبير في فُنَّان[٧] ثلاثًا وستين سنة ، وتخرَّج على يديه خلق كثير ، منهم الشيخ عبد الرحمن المخدوم بن الشيخ عثمان الفناني ، وأخوه القاضي جمال الدين المعبري ، والشيخ جمال الدين بن الشيخ عبد العزيز الفناني ، والشيخ العلامة عثمان لَبَّا الهندي ، وغيرهم .

من مؤلفاته : قرة العين بمهمات الدين ، وشرحه فتح المعين ، والأجوبة العجيبة عن الأسئلة الغريبة ، وإرشاد العباد إلى سبيل الرشاد ، وإحكام أحكام النكاح ، وشرحه المنهج الواضح ، وتحفة المجاهدين في بعض أخبار البرتغاليين ، والجواهر في عقوبة أهل الكبائر ، والجواهر في عقوبة أهل الكبائر ، والفتاوى الهندية .

توفي المؤلف رحمه الله سنة ١٠٢٨ ، كما حققه بعض أهل مليبار [٨] .

وقد ترك المليباري ثلاثة أبناء ، هم محمد وعبد العزيز وأبو بكر ، وبنتًا وهي فاطمة .

رحمه الله رحمة واسعة ، وأسكنه الفردوس الأعلى[٩] .



(٧) بناه جده زين الدين الكبير ، ولا يزال إلى الآن معمورًا بالحلقات العلمية . ينظر : مقدمة عبد النصير المليباري .

(٨) نقله عبد النصير المليباري عن الشيخ محمد علي مسليار في كتابه « تحفة الأخيار في تاريخ علماء مليبار » ص ١١ .

(٩) تنظر ترجمة المؤلف في : مقدمة حاشية با صبرين وحاشية البكري ، والإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام لعبد الحي الحسني ٣٤١/٤ ، والأعلام للزركلي ٦٤/٣ ، ومقدمة عبد النصير المليباري لتحقيق « الأجوبة العجيبة عن الأسئلة الغريبة » ص ١٩-٤٣ .

وفي كل هذه المصادر ما عدا الأخير أن اسم والد المؤلف عبد العزيز ، لكن المؤلف ذكر في مقدمة كتابه (الأجوبة العجيبة) أن اسم والده محمد الغزالي ، وأن الشيخ عبد العزيز عمه ، وكذا ذُكر في بعض خطوطه وخطوط بعض سلالته ، كما ذُكر في مقدمة النسخة المطبوعة بكيرالا الهند ، ولعله نُسب إلى عمه لشهرته . وينظر : مقدمة إصدار مركز توعية الفقه الإسلامي بحيدر آباد سنة ١٤٢٤ .

[بداية الكتاب]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله ، وعلى آله وصحبه الفائزين برضا الله .

وبعدُ ، فهذا مختصرٌ في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ، وسمَّيته بـ« قرة العين بمهمات الدين » .

راجيًا من الرحمن أن ينتفع به الأذكياء ، وأن تقرَّ به عيني غدًا بالنظر إلى وجهه الكريم بكرةً وعشيًّا .

باب الصلاة

إنما تجب المكتوبة على مسلم مكلف طاهر . ويُقتل حدًّا إن أخرجها عن وقتِ جمعٍ كسلًا ؛ إن لم يتب .

ويبادر بفائت ، ويسن : ترتيبه ، وتقديمه على حاضرة .

ويؤمر مميز بها لسبع ، ويضرب عليها لعشر ، كصوم أطاقه . وأول واجب على الآباء : تعليمه أن نبينا ﷺ بعث بمكة ، ودفن بالمدينة .

(**فصل**) شروط الصلاة خمسة :

۞ - أحدها : طهارة عن : حدث ، وجنابة .

● - فالأولى : **الوضوء** ، وشروطه كشروط الغسل :

١ - ماء مطلق ، غيرُ : مستعملٍ في رفع حدث ونجس قليلًا ، ومتغيرٍ كثيرًا بخليط طاهرٍ غنيَ عنه ، أو بنجس ولو كان كثيرًا . ٢ - وجريُ ماء على عضو .

٣- وألَّا يكون عليه مغيِّرٌ للماء . ٤- وحائلٌ كنُورة . ٥- ودخول وقت ؛ لدائم حدث .

وفروضه : ١- نية فرض وضوء عند غسل وجه . ٢- وغسل وجهه ، وهو ما بين منابت رأسه ومنتهى لحييه وما بين أذنيه . ٣- وغسل يديه بكل مرفق . ٤- ومسح بعض رأسه . ٥- وغسل رجليه بكل كعب . ٦- وترتيب .

وسُنَّ : تسميةٌ أوَّلَه ، فغسل الكفين ، فسواك بخَشِنٍ لكل صلاة ، فمضمضة ، فاستنشاق ، وجمعهما بثلاث غرف ، ومسح كل رأس والأذنين ، ودلك أعضاءٍ ، وتخليل لحية كثة وأصابع ، وإطالة غرةٍ وتحجيلٍ ، وتثليث كلٍّ ، وتيامن ، ووِلاء ، وتعهدُ مُوق ، واستقبال ، وتركُ تكلُّم وتنشيفٍ ، والشهادتان عقبه ، وشربه من فضل وَضوئه .

وليقتصر : حتمًا على واجب ؛ لضيق وقت ، أو قلة ماء . وندبا ؛ لإدراك جماعة .

ونواقضه : ١- خروج شيء من أحد سبيلي الحي ، ولو باسورا . ٢- وزوال عقل ، لا بنوم ممكّنٍ مقعده . ٣- ومس فرج آدمي ببطن كف . ٤- وتلاقي بشرتي ذكر وأنثى بكبر ، لا مع محرمية .

ولا يرتفع يقين وضوءٍ أو حدثٍ بظنِّ ضده .

• - والثانية : **الغسل** .

موجِبُه : ١- خروجُ منيِّه أولًا . ٢- ودخولُ حشفةٍ فرجًا ولو لبهيمة . ٣- وحيضٌ ، وأقلُّ سِنِّه تسعُ سنين قمريةٌ . ٤- ونفاسٌ .

وفرضُه : ١- نيةُ رفعِ الجنابة أو أداءِ فرضِ الغسل ، مقرونةً بأوَّلِه . ٢- وتعميمُ بدنٍ حتى ما تحتَ قُلْفَةٍ ؛ بماء ، ويكفي ظنُّ عمومِه .

وسُنَّ : تسميةٌ ، وإزالةُ قذرٍ ، فوُضوءٌ ، فتعهُّدُ معاطفَ ، ودَلْكٌ ، وتثليثٌ ، واستقبالٌ .

ولو أحدث ثم أجنب ؛ كفى غسل واحد . وجاز تكشفٌ له في خلوة .

۞ - وثانيها : طهارة بدن وملبوس ومكان ؛ عن نجس . كروث ، وبول ؛ ولو من مأكول ، ومذي ، وودي ، ودم ، وقيح ، وقيء معدة . وكميتةٍ غير بشر. وسمك وجراد . وكمسكر مائع ، وككلب وخنزير .

ويعفى عن : دم نحو برغوث ، ودُمَّلٍ ؛ وإن كثر بغير فعله . وقليلِ دمِ غيره ، وحيضٍ ، ورُعافٍ . وعن روثِ خُفَّاش .

۞ - وثالثها : ستر رجل وأمةٍ ما بين سرة وركبة ، وحرةٍ غيرَ وجه وكفين ، بما لا يصف لونا ، إن قَدَر عليه .

۞ - ورابعها : معرفة دخول وقت .

فوقت ظهرٍ من زوال إلى مصير ظلِّ شيء مثلَه غيرَ ظل استواء ، فعصرٍ إلى غروب ، فمغربٍ إلى مغيب شفقٍ ، فعشاءٍ إلى فجر صادق ، فصبح إلى طلوع شمسٍ .

۞ - وخامسها : استقبال القبلة ، إلا في شدة خوف ، ونفلِ سفرٍ مباح . وعلى ماشٍ إتمام ركوع وسجود ، واستقبالٌ فيهما وفي تحرُّم .

(**فصل**) أركان الصلاة :

١ - نية ، فيجب فيها : قصد فعلها ، وتعيينها ولو نفلا ، ونية فرض فيه كـ« أصلي فرض الظهر » .

وسنّ : إضافة إلى الله ، وتعرضٌ لأداء أو قضاء ، ولاستقبال وعدد ركعات ، ونطقٌ بمنوي .

٢ - وتكبير تحرُّم مقرونا به النية . ويتعين « اللهُ أكبر » ، ويجب إسماعه نفسه ، كسائر ركن قولي .

وسنَّ : جزم رائه ، ورفع كفيه بكشف حذو منكبيه ؛ مع تحرُّمٍ وركوع ورفع منه ومن تشهد أول ، ووضعهما تحت صدره آخذا بيمينه يساره .

٣- وقيام قادر في فرض . ولعاجز شق عليه قيام صلاةٌ قاعدا ، كمتنفل .

٤ - وقراءة فاتحة كل ركعة إلا ركعة مسبوق ، مع بسملة وتشديداتٍ ، ورعايةِ حروفٍ ومخارجِها وموالاةٍ .

فيعيد بتخلل ذكر أجنبي ، - لا بتأمين وسجود ودعاء ؛ لقراءة إمامه ، وفتحٍ عليه - ، وبسكوت طال بلا عذر .

ولا أثر لشك في ترك حرف بعد تمامها ، واستأنف قبله .

وسن بعد تحرم : افتتاح ؛ ما لم يشرع أو يجلس مأموم ، وإن خاف فوت سورة ، فتعوذ كل ركعة ، ووقف على رأس كل آية منها ، وتأمين عقبها ، ومع إمامه إن سمع ، وآية بعدها ، وفي الأوليين لغير مأموم سمع ، وفي جمعة وعشائها : « الجمعة » و« المنافقون » ، أو {سبح} و{هل أتاك} ، وصبحِها :

{الم تنزيل} و{هل أتى} ، ومغربها : « الكافرون » و« الإخلاص » ، وتكبير في كل خفض ورفع لا من ركوع ، ومده ، وجهرٌ به لإمام ، وكره لغيره .

٥- وركوع بانحناء ، بحيث تنال راحتاه ركبتيه . وسنّ : تسوية ظهر وعنق ، وأخذ ركبتيه بكفيه ، وقول « سبحان ربي العظيم وبحمده » ثلاثا .

٦- واعتدال بعودٍ لبدء .

ويسنُّ : أن يقول في رفعه : « سمع الله لمن حمده » ، وبعد انتصاب : « ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد » ، وقنوت بصبح ، ووتر نصف أخير من رمضان ، وبسائر مكتوبة لنازلة ، رافعا يديه بنحو : « اللّهم اهدني فيمن هديت » إلى آخره ، وجهرَ به إمام ، وأمَّن مأموم سمِع . وكره لإمام تخصيص نفسه بدعاء .

٧- وسجود مرتين على غير محمول وإن تحرك بحركته ، مع تنكيس بوضعِ بعض جبهته بكشفٍ وتحامل ، وركبتيه ، وبطن كفيه ، وأصابع قدميه .

وسُنَّ وضع أنف ، وقول « سبحان ربي الأعلى وبحمده » ثلاثا .

٨- وجلوس بينهما . ولا يطوله ولا اعتدالا . وسن فيه وتشهدٍ أول : افتراش ؛ واضعا كفيه قريبا من ركبتيه ، قائلا : « رب اغفر لي » إلى آخره . وجلسة استراحة لقيام .

٩- وطمأنينة في كلٍّ . ١٠- وتشهد أخير ، وأقله : « التحيات لله » إلى آخره .

١١- وصلاة على النبي بعده ، وأقلها : « اللّهم صل على محمد » .

وسن في أخيرٍ : صلاةٌ على آله ، ودعاءٌ .

١٢- وقعود لهما . وسُنَّ تورُّكٌ فيه ، ووضعُ يديه في تشهديه على طرف ركبتيه ، ناشرا أصابع يسراه ، وقابضا يمناه إلا المسبحة ، ورفعها عند « إلا الله » ، وإدامته ، ونظر إليها .

١٣- وتسليمة أولى ، وأقلها : « السلام عليكم » . وسن ثانيةٌ ، وبرحمةِ الله ، والتفاتٍ فيهما .

١٤- وترتيب . ولو سها غير مأموم بترك ركن أو شكَّ أتى به ؛ إن كان قبل فعل مثله ، وإلا أجزأه ، وتدارك .

(**فرع**) سُنَّ دخول صلاة بنشاط وفراغ قلب ، وفيها خشوع بقلبه وبجوارحه ، وتدبر قراءة وذكر ، وإدامة نظر محل سجوده ، وذكر ودعاء سرا عقبها .

ونُدِب توجهٌ لنحو جدار ، فعصا مغروزة ، فبسط مصلًّى .

وكُرِه فيها التفاتٌ ، ونظر نحو سماء ، وبصق أماما ويمينا ، وكشف رأس ومنكب ، وصلاة بمدافعة حدث ، وبمقبرة .

(**فصل**) تسن سجدتان قبيل سلام ؛

١- لترك بعض ، وهو : تشهد أول ، وقعوده ، وقنوت راتب ، وقيامه ، وصلاة على النبي بعدهما ، وصلاة على آل بعد أخيرٍ وقنوتٍ .

٢- ولشك فيه ، ولو نسي بعضا وتلبس بفرض ؛ فإن عاد بطلت ، لا جاهلًا لكن يسجد ، ولا مأمومًا بل عليه عود .

٣- ولنقل قوليٍّ غير مبطل . ٤- ولسهو ما يبطل عمده لا هو . ٥- ولشكٍّ فيما صلاه واحتمل زيادة . ٦- ولسهو إمام وإن ترك ، لا لسهوه خلف إمام .

ولو شك بعد سلام في فرض غير نية وتحرم ؛ لم يؤثر .

(**فصل**) تبطل الصلاة :

١- بنية قطعها ، ٢- وتردد فيه ، ٣- وبفعل كثير وِلاءً ، ولو سهوا ، كثلاث خطوات توالت ، لا بحركات خفيفة ، كتحريك أصابع أو جفن ، ٤- وبنطق بحرفين ولو في تنحنحٍ لغير تعذر قراءة واجبة ، أو نحوِه ، ٥- أو بحرف مفهم ، لا بيسيرِ نحوِ تنحنح لغلبة ، وكلامٍ بسهو ، أو سبقِ لسان ، أو جهلِ تحريمه لقرب إسلام أو بعدٍ عن العلماء ، ٦- وبمفطر ، ٧- وبزيادة ركن فعلي عمدا ، ٨- وباعتقاد فرض نفلا .

ونُدِب لمنفردٍ رأى جماعةً أن يَقْلِبَ فرضَه نفلًا ، ويسلِّمَ من ركعتين .

(**فصل**) يسن : أذان وإقامة لذكر ولو منفردا وإن سمع أذانا لمكتوبة ، وأن يؤذن للأولى من صلوات توالت ، ويقيمَ لكل . وإقامة لأنثى . وينادي لجماعةِ نفلٍ : الصلاة جامعة .

وشرط فيهما : ترتيب ، ووِلاء ، وجهر لجماعة ، ووقت لغير أذان صبح .

وسن : تثويب صبح ، وترجيع ، وجعل مسبحتيه بصماخيه . وفيهما : قيام ، واستقبال ، وتحويل وجهه فيهما يمينًا في « حي على الصلاة » ، وشمالًا في « حي على الفلاح » . ولسامعهما : أن يقول ولو غير متوضئ مثل قولهما ، إلا في حيعلات فيحوقل ، ويصدِّق إن ثوَّب .

ولكل : أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغهما ، ثم : « اللّٰهم ربَّ هذه الدعوة » إلى آخره .

(**فصل**) يسن : ١- أربع ركعات قبل عصر وظهر وبعده ، وركعتان بعد مغرب وعشاء وقبلهما وصبح ، ووترٌ ، - وأقله ركعة ، وأكثره إحدى عشرة - ، والضحى ، - وأقلها ركعتان ، وأكثرها ثمان - ، وركعتا تحية ، واستخارةٍ ، ٢- وصلاةُ العيدين والكسوفين بخطبتين بعدهما ، واستسقاءٍ والتراويحِ .

(**فصل**) صلاة الجماعة في أداء مكتوبة سنة مؤكدة ، وهي بجمع كثير أفضل ، إلا لنحو بدعة إمامه ، أو تعطل مسجد منها .

وتدرك جماعةٌ ما لم يسلم إمام ، وتحرمٌ بحضوره واشتغالٍ به عقب تحرم إمامه ، وركعةٌ بتكبيرةٍ لإحرام وركوعٍ محسوب تام يقينا . ويكبر مسبوق انتقل معه ، وبعد سلاميه إن كان موضع جلوسه .

وشرط لقدوة :

١- نيةُ اقتداءٍ أو جماعة مع تحرم ، ونية إمامة سنة لإمام في غير جمعة .

٢- وعدمُ تقدُّمٍ على إمام بعقب . ونُدب وقوفُ ذَكَرٍ عن يمين الإمام متأخرًا قليلًا ، فإن جاء آخرُ أحرم عن يساره ثم تأخرَا ، ورجلينِ أو رجالٍ خلفَه ، وفي صفٍّ أولَ ثم ما يليه . وكُره انفراد ، وشروعٌ في صفٍّ قبل إتمامِ ما قبله .

٣- وعلمٌ بانتقالِ إمام . ٤- واجتماعهما بمكان ، فإن كانا بمسجد صح الاقتداء . ولو كان أحدهما فيه والآخر خارجه ؛ شُرط عدمُ حائل أو وقوفُ واحد حذاء منفذ . ٥- وموافقة في سنن تفحش مخالفة فيها .

٦- وعدم تخلف عن إمام بركنين فعليين بلا عذر مع تعمد وعلم ، وبأكثر من ثلاثة أركان طويلة بعذر أوجبه ؛ كإسراع إمام قراءة ، وانتظار مأموم سكتته ، فليوافق في الرابع ، ثم يتدارك .

ولو اشتغل مسبوق بسنة قرأ قدرها وعذر . وسبقُه على إمام بركنين فعليين مبطل ، وبركن فعلي حرام . ومقارنته في أفعالٍ مكروهةٌ ، كتخلف عنه إلى فراغ ركن .

ولا يصح قدوة بمن اعتقد بطلان صلاته ، ولا بمقتدٍ ، ولا قارئٍ بأمي . ولو اقتدى بمن ظنه أهلا فبان خلافه أعاد ، لا ذا حدث أو خبث . وصح اقتداء سليم بسلس ، وكره بفاسق ومبتدع .

(**فصل**) تجب جمعة على مكلف ذكر حر متوطن غير معذور ، وعلى مقيم ولا تنعقد به ولا بمن به رق وصبا .

وشرط : ١- وقوعها جماعة في الركعة الأولى ، ٢- وبأربعين ، ٣- وبمحل معدود من البلد ، ٤- وفي وقت ظهر ، ٥- وبعد خطبتين بأركانهما ، وهي :

١- حمد الله تعالى ، ٢- وصلاة على النبي بلفظهما ، ٣- ووصية بتقوى الله فيهما ، ٤- وقراءة آية في إحداهما ، ٥- ودعاء ولو « رحمكم الله » في ثانية .

وشرط فيهما : إسماعُ أربعينَ الأركانَ ، وعربيةٌ ، وقيام قادر ، وطهر ، وستر ، وجلوس بينهما ، وولاء .

وسن لمريدها : غسل بعد فجر ، وبكور ، وتزين بأحسن ثيابه ، وتعمم ، وتطيب ، وإنصات لخطبة ، وقراءة كهف ، وإكثار صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يومها وليلتها ، ودعاء .

وحرم تخطٍّ ، لا لمن وجد فرجة قُدَّامه ، ونحوُ مبايعة بعد أذان خطبة ، وسفرٌ بعد فجرها .

(**فصل**) صلاة الميت فرض كفاية ، كغَسْله ولو غريقا بتعميم بدنه بالماء ، وتكفينِه بساتر عورة ، ودفنِه في حفرة تمنع رائحة وسبعا .

وكُره بناء له أو عليه ، ووطءٌ عليه إلا لضرورة . ونُبش لغَسْل .

ولا تدفن امرأة في بطنها جنين حتى يُتحقَّق موتُه ، ووري سقطٌ ودُفن ، فإن اختلج صُلِّي عليه .

وأركانها : ١- نية ، ٢- وقيام ، ٣- وأربع تكبيرات ، ٤- وفاتحة ، ٥- وصلاة على النبي بعد ثانية ، ٦- ودعاء لميت بعد ثالثة ، ٧- وسلام بعد رابعة .

وشرط لها : تقدم طهره ، وألَّا يتقدم عليه . وتصح على : غائب عن بلد ، لا فيها ، ومدفونٍ غير نبي ؛ من أهل فرضها وقت موته . وسقط الفرض بذَكَر .

وتحرم صلاة على شهيد كغسله ، وهو من مات في قتال كفار بسببه ، لا أسيرٍ قُتل صبرًا . وكُفِّن شهيد في ثيابه ، لا حريرٍ .

ويندب : تلقين بالغ ولو شهيدا بعد دفن ، وزيارة قبور لرجل ، وسلام .

باب الزكاة

يجب على مسلم حر :

في ذهب بلغ عشرين مثقالا ، وفضة بلغت مأتي درهم ؛ ربعُ عشرٍ ، كمالِ تجارة . وشُرِط تمام نصابٍ كلَّ الحول ، وينقطع بتخلل زوال ملك ، وكره لحيلة .

ولا زكاة في حلي مباح ولو لإجارة ، إلا بنية كنز .

وفي قوت كبُرٍّ وأرز وتمر وعنب بلغ خمسة أو سق منقى ؛ عُشْرٌ إن سقي بلا مؤنة ، وإلا فنصفُه .

وفي كل خمسِ إبلٍ شاةٌ إلى خمس وعشرين فبنتُ مخاض ، وفي ست وثلاثين بنت لبون ، وست وأربعين حقة ، وإحدى وستين جذعة ، وست وسبعين بنتا لبون ، وإحدى وتسعين حقتان ، ومئة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون . ثم في كل أربعين بنت لبون ، وخمسين حقة .

وفي ثلاثين بقرة تبيع ، وأربعين مسنة ، وستين تبيعان . ثم في كل ثلاثين تبيع ، وأربعين مسنة .

وفي أربعين غنما شاة ، ومئة وإحدى وعشرين شاتان ، ومئتين وواحدة ثلاث ، وأربع مئة أربع . ثم في كل مئة شاة .

وتجب الفطرة على حر بغروب ليلة فطر عمن تلزمه نفقته ولو رجعية ، إن فضل عن قوت مَمُونٍ يومَ عيد وليلتَه وعن دين ؛ ما يخرجه فيها . وهي صاع من غالب قوت بلده . وحرم تأخيرها عن يومه .

(**فصل**) يجب أداءها فورا بتمكُّنٍ بحضور مال ومستحقيها وحلول دين مع قدرة ، ولو أصدقها نصاب نقد زكَّته .

وشرط له :

١ - نية كـ« هذا زكاة » ، أو « صدقة مفروضة » ، لا مقارنتها للدفع ، بل تكفي عند عزل أو إعطاء وكيل أو بعد أحدهما وقبل التفرقة .

وجاز : لكلٍّ إخراج زكاة المشترك بغير إذن الآخر ، وتوكيل كافر وصبي في إعطائها لمعين ، وتعجيلها قبل حول لا لعامين . وحرم تأخيرها ، وضمن إن تلف بعد تمكن .

٢- وإعطاؤها لمستحقيها . ولو أعطاها لكافر أو من به رق أو هاشميٍّ أو مطَّلبيٍّ أو غنيٍّ أو مكفيٍّ بنفقةِ قريب ؛ لم يجزئ .

ويسن صدقةُ تطوعٍ كلَّ يوم بما تيسر . وإعطاؤها سرًا ، وبرمضان ، ولقريب ، وجارٍ ؛ أفضل . لا بما يحتاجه .

باب الصوم

يجب صوم رمضان على مكلف مطيق له .

وفرضه : نية لكل يوم . وشرط لفرضه تبييت وتعيين ، وأكملها : « نويت صوم غد عن أداء فرضِ رمضانِ هذه السنةِ لله تعالى » .

ويفطر عامد عالم مختار بجماع واستمناء لا بضم بحائل ، واستقاءةٍ لا بقلع نخامة ، وبدخول عين جوفا لا بريق طاهر صِرفٍ من معدنه ، ولا بسبق ماء جوفَ مغتسل عن جنابة بلا انغماس .

ويباح فطر بمرض مضرٍّ ، وفي سفر قصر ، ولخوف هلاك .

ويجب قضاءُ رمضانَ ، وإمساكٌ فيه إن أفطر بغير عذر أو بغلط . وعلى من أفسده بجماعٍ كفارةٌ معه . وعلى من أفطر لعذر لا يرجى زوالُه مُدٌّ بلا قضاء . وعلى مؤخِّرِ قضاءٍ بلا عذر مُدٌّ لكلِّ سنة .

وسن : تسحر ، وتعجيل فطر ، وبتمر ، فماء ، وغسل عن نحو جنابة قبل فجر ، وكف شهوة ، وبرمضان إكثار صدقة وتلاوة واعتكافٍ ، سيما عَشْرِ آخره .

(**فصل**) يسنُّ صوم : يوم عرفة ، وعاشوراء ، وتاسوعاء ، وستة من شوال ، وأيام البيض ، والاثنين ، والخميس .

باب الحج والعمرة

يجبان على مكلف حر مستطيع مرة بتراخ .

أركانه : ١- إحرام ، ٢- ووقوف بعرفة بين زوال وفجر نحر ، ٣- وطواف إفاضة ، ٤- وسعي سبعا ، ٥- وإزالة شعر ، ٦- وترتيب . ولا تجبر بدم . وغير وقوفٍ أركانٌ لعمرة .

وشروط الطواف : ١- طهر ، ٢- وستر ، ٣- ونيته إن استقل ، ٤- وبدؤه بالحجر الأسود محاذيا له ببدنه ، ٥- وجعل البيت عن يساره ، ٦- وكونه سبعا . وسنَّ : أن يفتتح باستلام الحجر ، ويستلمَه في كل طوفة والركنَ اليمانيَّ ، ويَرْمُلَ ذكر في الثلاث الأُوَل من طوافٍ بعده سعي .

وواجباته : ١- إحرام من ميقات ، ٢- ومبيت بمزدلفة ٣- وبمنى ، ٤- وطواف الوداع ، ٥- ورمي بحجر . وتجبر .

وسننه : غُسْل لإحرامٍ ودخولِ مكة ووقوفٍ ، وتطيبٌ قبيله ، وتلبية ، وطواف قدوم ، ومبيت بمنى ليلة عرفة ، ووقوف بجمع ، وأذكارٌ .

(**فصل**) يحرم بإحرام : وطء ، وقبلة ، واستمناء ، ونكاح ، وتطيب ، ودَهْنُ شعر ، وإزالته ، وقَلْمٌ . ويحرم : ستر رجل بعض رأس بما يعد ساترا ، ولبسه محيطًا بلا عذر ، وستر امرأة بعضَ وجهٍ .

وفدية ارتكابِ ما يحرم : ذبح شاة ، أو تصدق بثلاثة آصع لستة ، أو صوم ثلاثة . ودمُ ترك مأمور : ذبح ، فصوم ثلاثةٍ قبل نحر وسبعةٍ بوطنه . ويجب على مفسدِ نسك بوطءٍ : بدنة ، وقضاء فورًا .

(**فرع**) النذر : التزام مكلف قربة لم تتعين بلفظ منجَّز كـ : لله علي كذا ، أو علي كذا ، أو نذرت كذا . أو معلَّقٍ كـ : إن شفاني الله أو سلَّمني الله فعليَّ كذا . فيلزم ما التزمه حالًا في منجَّز ، وعند وجود صفة في معلَّق .

باب البيع

يصح بإيجاب ؛ كبعتك وملكتك ذا بكذا ، وقبول ؛ كاشتريت وقبلت هذا بكذا ، بلا فصل ، وتخللِ لفظٍ أجنبي ، وتعليق ، وتأقيت .

وشُرط في عاقدٍ : تكليف ، وإسلام لتملك مسلم ومصحفٍ .

وفي معقودٍ عليه : ملكٌ له عليه ، وطهره ، ورؤيته ، وقدرةُ تسليمه .

وشرط في بيع مطعوم ونقد بجنسه : حلول ، وتقابض قبل تفرق ، ومماثلة .

وبغير جنسه : حلول وتقابض .

وفي بيعِ موصوف في ذمة : قبضُ رأس مال قبل تفرق ، وكونُ مسلَمٍ فيه دينًا ، ومقدورًا في مَحِلِّه ، ومعلومَ قدرٍ .

وحرم ربًا ، وتفريقٌ بين أمة وفرع لم يميِّز بنحو بيع ؛ وبطل فيهما ، وبيعُ نحوِ عنب ممن ظنَّ أنه يتخذه مسكرًا ، واحتكارُ قوتٍ ، وسومٌ على سومٍ بعد تقرُّرِ ثمن ، ونَجْشٌ .

(**فصل**) يثبت خيار مجلس في بيعٍ ، وسقط خيار من اختار لزومه ، وكلٍّ بفرقةِ بدنٍ عرفا ، وحُلِّف نافي فرقة أو فسخٍ قبلها .

ولهما شرط خيارٍ ثلاثة أيام فأقل من الشرط .

ويحصل فسخ بنحو فسخت ، وإجازة بنحو أجزت .

ولمشتر جاهل خيار بعيب قديم ، كاستحاضة وسرقة وإباق وزنى وبول بفراش وجماح وعض ، وكتصرية ، لا بغبن فاحش كظن زجاجة جوهرة . والخيار فوريٌّ .

(**فصل**) المبيع قبل قبضه من ضمان بائع ، وإتلافُ مشتر قبض . ويبطل تصرف بنحو بيع فيما لم يقبض ، لا بنحو إعتاق .

وقبض غيرِ منقول بتخلية لمشتر ، ومنقول بنقله . وجاز استبدال عن ثمن ودين .

(**فصل**) يدخل في بيعِ أرضٍ ما فيها من بناء وشجر ، وفي بستانٍ أرض وشجر وبناء ، ودارٍ هذه وأبواب منصوبة ، لا في قنٍّ ثوب ، وفي شجرٍ عرق وغصن رطب ، لا مَغرِسُه وثمرٌ ظهرَ ، ويُبقَيان ، وفي دابةٍ حملها .

(**فصل**) ولو اختلف متعاقدان في صفةِ عقد وقد صحَّ كقدرِ عوض ، ولا بينة ، حلف كلٌّ ، فإن أصرَّا فلكلٍّ أو الحاكم فسخه .

ولو ادعى بيعا والآخر رهنا ؛ حلف كلٌّ نفيا . وحُلِّف مدعي صحة .

(**فصل**) الإقراض سنة ، بإيجاب كأقرضتك وقبولٍ . وملكَ مقترضٌ بقبض ، ولمقرض استرداد ونفع بلا شرط .

ويصح رهن بإيجاب وقبول ، من أهل تبرع ، ولو عارية ، لا بشرط ما يضر ؛ كألَّا يُباع عند المحِلِّ ، وشرطِ منفعته لمرتهن كأن يشرطا أن الزوائد مرهونة .

ولا يلزم إلا بقبض بإذن . واليد لمرتهن ، وهي أمانة ، وصُدِّق في تلف لا ردٍّ . وله طلب بيعه إن حل دين ، ويجبر راهن ، فإن أصرَّ باعه قاضٍ .

وعلى مالكه مؤنة ، وليس له رهن لآخر ووطء وتزويج لا منه . ولو اختلفا في رهن أو قدره صُدِّق راهن .

(**فصل**) حجر جنون إلى إفاقة وصبا إلى بلوغٍ بخمس عشرة سنة أو خروجِ منيٍّ أو حيض . وإذا بلغ الصبي رشيدًا أعطي مالَه .

(**فصل**) تصح حوالة بصيغة وبرضا محيل ومحتال . ويلزم بها دينُ محتالٍ محالًا عليه ، فإن تعذر أخذه منه بفلس أو جحد ؛ لم يرجع على محيل .

ولو اختلفا هل وكَّل أو أحال ؛ صُدِّق منكر حوالة .

(باب في الوكالة والقراض) :

تصح وكالة في كل عقد وفسخ عليه ولاية لموكِّلٍ ، لا إقرارٍ ويمين وعبادة ، بإيجاب كوكلتك أو بع . وباع وكيل بثمنِ مثلٍ حالًا إذا أطلق الموكِّل ، ولا يبيع لنفسه ، وليس له شراء معيب ، ووقع له إن علم ، ولا توكيلٌ بلا إذن فيما يتأتى منه . وهو أمين ، فإن تعدى ضمن .

وينعزل بعزل أحدهما ، وبموت أو جنون ، وزوال ملك موكِّل . ولا يصدَّق بعد تصرف إلا ببينة .

ويصح قراض في نقد خالص مضروب ، بصيغة مع شرطِ ربح لهما . ويشترط كونه معلوما بالجزئية . ولعاملٍ في فاسدٍ أجرةُ مِثلٍ . ولا يَمُون .

وصدِّق في تلف ، وعدمِ ربح ، وقدرِه ، وخسرٍ ، وردٍّ .

(فصل) إنما تثبت الشفعة لشريك في بيعِ أرض مع تابعها[١٠] ، كبناء وشجر وثمرٍ غير مؤبَّر . ولا يَملك الشفيعُ إلا بلفظ .

(باب في الإجارة) :

تصح إجارة بإيجاب كآجرتك بكذا ، وقبول كاستأجرت ، بأجر معلوم ، في منفعة متقومة معلومة واقعةٍ للمكتري ، غيرَ متضمن لاستيفاءِ عين قصدًا .

---

(١٠) قوله : (مع تابعها) أي إن كان ، فلا يقال : مفهومه أن الأرض الخالية عن التابع لا شفعة فيها . ينظر : إعانة الطالبين ١٢٨/٣ .

وعلى مُكْرٍ تسليم مفتاحِ دار وعمارتُها ، فإن بادر وإلا فللمكتري خيار . وعلى مكتر تنظيف عرصتها من كُنَاسة ، وهو أمين مدةَ الإجارة ، وكذا بعدها ، كأجير ، فلا ضمان إلا بتقصير .

ولا أجرة بلا شرط . وتقررت عليه بمضي مدة وإن لم يستوف . وتنفسخ بتلف مستوفىً منه معيَّنٍ في مستقبل . ولو اختلفا في أجرة أو مدة تحالفا وفُسخت .

(باب في العارية) :

صح إعارة عين لانتفاعٍ مملوك مباح ، بلفظ يشعر بإذن فيه ، كأعرتك . وعلى مستعير ضمانُ قيمةِ يومِ تلفٍ لا باستعمال ، وعليه مؤنة رد ، ولكلٍّ رجوع .

(فصل) وعلى الغاصب رد وضمان متموَّل تلف بأقصى قِيَمِه من حينِ غصبٍ إلى تلفٍ ، ويُضمَن مثليٌّ بمثله .

(باب في الهبة) :

الهبة تمليكٌ بلا عوض ، بإيجاب كوهبتك ، وقبول كقبلت ، بلا تعليق .

وتلزم بقبض . ولأصلٍ رجوع فيما وهب لفرع إن بقي في سلطنته بنحو : رجعت . وهبة دين للمدين إبراء ، ولغيره صحيحة[11] .

---

(١١) الأصح أن هبة الدين لغير المدين باطلة ، كما في المنهاج ؛ لأنه غير مقدور على تسليمه ؛ لأن ما يقبض من المدين عين لا دين . ينظر : النهاية للرملي ٤١٣/٥ ، والتحفة لابن حجر ٣٠٥/٦ .

(باب في الوقف) :

صح وقف عين مملوكة تفيد وهي باقية ، بوقفت وسبَّلت كذا على كذا ، وجعلت هذا مسجدا .

وشرط له تأبيد وتنجيز وإمكان تمليك ، لا قبولٌ ولو من معين . ولو انقرض في منقطعِ آخِرٍ فمصرفه الأقرب إلى الواقف .

ولو شرط شيئا اتُّبع . ولموقوف عليه رَيع . ولا يباع موقوف وإن خرب . ولو شرط واقف نظرا له أو لغيره اتُّبع ، وإلا فهو لقاضٍ .

(باب في الإقرار) :

يؤاخذ بإقرارٍ مكلفٌ مختار . وشرط فيه لفظ كـ : علي أو عندي كذا ، ونَعم ، وأبرأتَني وقضيتُه لجواب أليس لي ؟ أو لي عليك كذا . وفي مُقَرٍّ به ألَّا يكون لمقِرٍّ .

وصح إقرار من مريض ولو لوارث ، وبمجهول ، وبنسب ألحقه بنفسه بشرط إمكان وتصديق مستلحق . ولو أقر ببيع أو هبة وقبض وإقباض فادعى فساده ؛ لم يقبل .

(باب في الوصية) :

تصح وصية مكلف حر لجهةِ حِلٍّ ، ولحمل ، ولوارث مع إجازة ورثته بـ « أعطوه كذا » ، أو « هو له بعد موتي » ، وبـ « أو صيت له » ، مع قبولِ معيَّنٍ بعد موت موصٍ .

لا في زائد على ثلث في مرضٍ مخوفٍ إن ردَّه وارثٌ . ويُعتبر منه : عتق عُلِّق بالموت ، وكوقف وهبة .

وتبطل : برجوع بنحو : نقضتُها ، وهذا لوارثي ، وبيعٍ ، ورهنٍ ، وعرضٍ عليه ، وغراسٍ .

وتنفع ميتا صدقةٌ ودعاء .

باب الفرائض

الفروض في كتاب الله :

ثلثان ؛ لاثنتين من بنت وبنت ابن وأخت لأبوين ولأب ، وعصَّب كلًا أخٌ ساوَى ، والأُخريين الأُوليان .

ونصف ؛ لهن منفردات ، ولزوج ليس لزوجته فرع . وربع ؛ له معه ، ولها دونه . وثمن ؛ لها معه .

وثلث ؛ لأم ليس لميتها فرع ولا عدد من إخوة ، ولولديها .

وسدس ؛ لأب وجد لميتيهما فرع ، وأم لميتها ذلك أو عددٌ من إخوة ، وجدة ، وبنت ابن فأكثر مع بنت أو بنت ابن أعلى ، وأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين ، وواحد من ولد أم . وثلث باق ؛ لأم مع أحد زوجين وأب .

ويُحجب ولد ابن ؛ بابن ، أو ابن ابن أقرب منه . وجدٌّ ؛ بأب . وجدةٌ لأم ؛ بأم . ولأب ؛ بأب ، وأم . وأخٌ لأبوين ؛ بأب ، وابن . وأخٌ لأب ؛ بهما ، وبأخ لأبوين . ولأم ؛ بأب ، وفرع . وابنُ أخ لأبوين ؛ بأب ، وجد ، وابن ، وأخٍ . ولأب ؛ بهؤلاء ، وبابن أخ لأبوين .

وما فضل أو الكلُّ لعصبة ، وهي : ابن ، فابنه ، فأب ، فأبوه ، فأخ لأبوين ، ولأب ، فبنوهما ، فعم لأبوين ، فلأب ، فبنوهما ، فمعتق ، فذكور عصبته .

فلو اجتمع بنون وبناتٌ ، أو إخوة وأخواتٌ ؛ فالتركة للذكر مثل حظ الأنثيين .

(**فصل**) أصل المسألة عدد الرؤوس إن كانت الورثة عصبات ، وقَدِّرِ الذكر أنثيين إن اجتمعا .

وأصل كل فريضة فيها نصفان أو نصفٌ وما بقي : اثنان . أو ثلثان وثلث ، أو ثلثان وما بقي ، أو ثلث وما بقي : ثلاثة . أو ربع وما بقي : أربعة . أو سدس وما بقي ، أو سدس وثلث ، أو وثلثان ، أو ونصف : ستة . أو ثمن وما بقي ، أو ونصف وما بقي ؛ ثمانية . أو ربع وسدس : اثنا عشر . أو ثمن وسدس : أربعة وعشرون .

وتعول ستة إلى عشرة ، واثنا عشر إلى سبعة عشر وترا ، وأربعةٌ وعشرون لسبعة وعشرين .

باب النكاح

سن : لتائق قادر ، ونظرُ كلٍّ الآخرَ غير عورة ، وخُطبة له . ودِيِّنةٌ ونسيبة وجميلة وبعيدة وبكر وولود ؛ أولى .

أركانه : ١- زوجة ، ٢- وزوج ، ٣- وولي ، ٤- وشاهدان ، ٥- وصيغة .

وشرط فيها : إيجابٌ من الولي ، كزوَّجتك أو أنكحتك . وقبولٌ متصل به ، كتزوجتها أو نكحتها ، أو قبلت أو رضيت نكاحها . وصح بترجمة ، لا مع تعليق وتأقيت .

وفي الزوجة : خلو من نكاح وعدة ، وتعيين ، وعدم محرمية بنسب ، فيحرم نساء قرابةٍ غيرَ ولدِ عمومة وخؤولة . أو رضاعٍ ، فيحرم به مَن يحرم بنسب . أو مصاهرةٍ ، فتحرم : زوجةُ أصلٍ وفصلٍ ، وأصلُ زوجة ، وكذا فصلُها إن دخل بها .

وفي الزوج : تعيين ، وعدم مَحرمةٍ للمخطوبة تحته .

وفي الشاهدين : أهلية شهادة ، وعدم تعيُّنِهما للولاية . وصح بمستورَيْ عدالة . وبان بطلانه : بحجة فيه ، أو بإقرار الزوجين في حقهما بما يمنع صحته . وحُلِّفت مدعيةُ محرمية لم تَرْضَه ، وحَلَف لراضيةٍ اعتذرت .

وفي الولي : عدالة ، وحرية ، وتكليف . وينقل ضدُّ كلٍّ ولايةً لأبعد .

وهو : أب فأبوه ، - فيزوجان بكرا أو ثيبا بلا وطء بغير إذنها لكفء ، لا ثيبا بوطء إلا بإذنها نطقا بالغة . وتصدَّق في بكارة بلا يمين ، وثيوبةٍ قبل عقدٍ بيمينها - .

ثم عصبتها ، وهو أخ لأبوين ، فلأب ، فبنوهما ، فعم ، ثم معتق ، فعصباته ، - فيزوجون بالغة ؛ بإذن ثيب بوطء نطقا ، وصمت بكر استؤذنت -.

ثم قاضٍ ، - فيزوج بكفءٍ بالغة ؛ عُدِم وليها ، أو غاب مرحلتين ، أو تعذر وصول إليه لخوف ، أو فُقد ، أو عَضل مكلفةً دعت إلى كفء- ، ثم محكَّمٌ عدل .

ولقاض تزويج من قالت : أنا خلية عن نكاح وعدة ؛ ما لم يعرف لها زوجا ، وإلا شُرِط إثباتٌ لفراقه . ولمجبرٍ توكيل في تزويج مَوْلِيَّتِه بغير إذنها ، وعلى وكيلٍ رعاية حظ . ولغيره بعدَ إذن له فيه . ولزوج توكيل في قبوله .

(**فرع**) يزوج عتيقةَ امرأةٍ حيةٍ وليُّها بإذن عتيقة . وأمةَ بالغةٍ وليُّها بإذنها وحدها . وأمةَ صغيرةٍ بكرٍ وصغيرٍ أبٌ لغبطة ، لا عبدَهما . وسيدٌ أمتَه ولو صغيرةً . ولا يَنكح عبد إلا بإذن سيده .

(**فصل**) لا يكافئ حرةً وعفيفةً ونسيبة وسليمة من حرف دنيئة ومن عيب نكاح كجنون وجذام وبرص ؛ غيرٌ . ولا يقابَل بعضُها ببعض . ويزوجها بغير كفء وليٌّ لا قاض برضا كلٍّ .

(**فصل**) حرم لحرٍّ نكاحُ أمة ، إلا بعجز عمن تصلح لتمتع وبخوفه زنى . وحل لمسلم وطء الكتابية .

(**فصل**) سن ذِكر صداق في عقد ، وما صح ثمنا صح صداقا . ولها حبس نفسها لتقبض غيرَ مؤجل . ولو أنكح صغيرة أو رشيدة بكرا بلا إذن بدون مهر مِثل ، أو عيَّنتْ له قدرا فنقص عنه ؛ صح بمهر مثل . وفي وطءِ نكاح فاسد مهرُ مثل .

ويتقرر كله بموت أو وطء . ويسقط بفراق قبله كفسخها . ويتشطر بطلاق قبله . وصدِّق نافي وطء .

وإذا اختلفا في قدره أو صفته ولا بينة ؛ تحالفا ، ثم يُفسَخ المسمى ، ويجب مهر المثل . وليس لولي عفو عن مهر .

(**فصل**) يجب قسم لزوجاتٍ غيرَ ناشزة ، وله دخول في ليل على أخرى لضرورة ، وفي نهار لحاجة بلا إطالة . وأكثره ثلاث ، ولجديدة بكرٍ سبعٌ ، وثيبٍ ثلاثٌ . وهجرَ مضجعا وضربَها بنشوز .

(**فصل**) الخلع فرقة بعوض لزوج بلفظ طلاق أو خلع ، فلو جرى بلا عوض بنيةِ التماسِ قبولٍ ؛ فمهرُ مثل .

وإذا بدأ بمعاوضة كـ « طلقتكِ بألف » ؛ فمعاوضة ، فله رجوع قبل قبولها ، وشرط قبولها فورا . أو بدأ بتعليق كـ « متى أعطيتني كذا فأنت طالق » ؛ فتعليق ، فلا رجوع له ، ولا يشترط قبول ولا إعطاء فورًا . وشرط فور في إن أعطيتِني .

(**فصل**) يقع لغير بائن طلاقُ مكلف ومتعد بسكر ، لا مكرهٍ بمحذور ؛ بمشتق طلاق وفراق وسراح ، وترجمته ، وأعطيت طلاقَكِ ، وأوقعت عليكِ الطلاق .

وبكناية مع نية مقترنة بأولها ، كـ : أنت عليَّ حرام ، وخليَّة ، وبائن ، وحرة ، وكأمي ، ويا بنتي ، وأعتقتك ، وتركتك ، وأزلتك ، وتزوجي ، واعتدي ، وخذي طلاقك ، ولا حاجة لي فيك ، وذهب طلاقك ، أو سقط طلاقك ، وطلاقك واحد .

لا كـ : طلاقُك عيب ، ولا قلتُ كلمتَك ، أو حكمَك .

وصدق منكر نية بيمينه .

ولو قال : طلقتك ، ونوى عددا ؛ وقع منوي .

ويقع طلاق الوكيل بـ « طلقتُ » .

ولو قال لآخر : أعطيتُ طلاق زوجتي ، فهو توكيل .

ولو قال لها : طلقي نفسك إن شئت ؛ فهو تمليك ، فيشترط تطليقها فورا بطلَّقتُ .

وصُدِّق مدعي إكراه أو إغماء أو سبق لسان بيمينه ؛ إن كان ثَمَّ قرينة ، وإلا فلا .

(**فرع**) حرم لحرٍّ مَن طلَّقها ثلاثا ، ولعبدٍ من طلقها ثنتين ؛ حتى تنكحَ غيره ، ويولِجَ حشفةً بانتشار .

ويقبل قولها في تحليل وإن كذَّبها الثاني ، وللأول نكاحها .

ولو أخبرته أنها تحللت ، ثم رجعت ؛ قُبِلت قبل عقد ، لا بعده وإن صدقها الثاني .

(**فصل**) صح رجوعُ مفارَقة بطلاق دون أكثره مجانا بعد وطء قبل انقضاء عدة ، بـ : راجعتُ زوجتي . ولو تزوج مفارَقتَه بدون ثلاث ولو بعد زوج آخر ؛ عادت ببقيته .

(**فصل**) تجب عدة : لفرقةِ زوج حي وطئ وإن تُيُقِّن براءة رحم ، ولوطء شبهة ؛ بثلاثة قروء على حرة تحيض ، وبثلاثة أشهر إن لم تحض أو يئست . ومن انقطع حيضها بلا علة لم تتزوج حتى تحيض أو تيأس .

ولوفاة زوجٍ حتى على رجعية وغيرِ موطوءة بأربعة أشهر وعشرة أيام ، مع إحداد .

وتعتد غيرُها بنصف ، وكُمِّل الطهر الثاني . وتعتدَّان بوضع حمل .

وتصدَّق في انقضاء عدة أمكنَ ، ولا تُقبل دعواها عدم انقطاعها بعد تزوُّج .

وتنقطع عدة بمخالطة رجعية فيها . ولا رجعة بعدها .

(**فرع**) يجب استبراء لحلِّ : بملكِ أمة وإن تُيُقِّن براءة رحم ، وبزوال فراش عن أمة موطوءة أو مستولدة بعتقها . ولا يصح تزويج موطوءته قبل استبراء .

وهو لذات أقراءٍ حيضة ، ولذات أشهرٍ شهر ، ولحامل لا تعتد بالوضع وضعُه .

وتصدق في قولها : حِضْتُ . وحرم في غير مسبيَّة تمتع قبل استبراء .

(**فصل**) يجب لزوجة مكنت ولو رجعية :

١- مدُّ طعام على معسرٍ ولو مكتسبا ورقيقٍ ، ومدان على موسر ، ومد ونصف على متوسط ؛ إن لم تؤاكله ، بأدم وملح ، وماء شرب ومؤنة وآلة .

٢- وقميصٌ وإزار وخمار ومِكعب ، مع لحاف لشتاء . وعليه : آلة تنظُّف كمُشط ، ودهنٌ ، لا طِيبٌ ودواء .

٣- وعليه : مسكن يليق بها ولو مُعارًا ، وإخدام حرة تُخدَم .

وتسقط : بنشوز ولو ساعة ؛ بمنعِ تمتع لا لعذر ، وخروج من مسكن بلا إذن ، وبسفرها بلا إذن أو لغرضها لا معه .

(**فرع**) لزوجة مكلفةٍ فسخُ نكاحِ من أعسر بأقلِّ نفقة أو كسوة أو بمسكن أو بمهر قبل وطء .

فلا فسخ بامتناع غيره إن لم ينقطع خبره ، وقبلَ ثبوت إعساره عند قاضٍ ، فيُمْهِل ثلاثة ، ثم يفسخ هو أو هي بإذنه .

باب الجناية

لا قصاص إلا في عمد ، وهو قصدُ فعل وشخصٍ بما يقتل ، وقصدُهما بغيره شبهُ عمدٍ ، وعدمُ قصدِ أحدهما خطأٌ .

ولو وجد من شخصين معًا فعلان مُزْهِقان مُذَفِّفان كحَزٍّ وقَدٍّ ، أو لا كقطع عضوين ؛ فقاتلان . أو مرتبا ؛ فالأول إن أنهاه إلى حركة مذبوح .

وشرط في قتيلٍ عصمةٌ ، وقاتلٍ تكليف ومكافأة بإسلام أو حرية أو أصالة . ويقتل جمع بواحد .

[**فصل**] موجَب العمد : قود ، والديةُ بدلٌ ، وهي مئة بعير مثلَّثةٌ في عمد وشبهِه : ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة . ومخمَّسةٌ في خطأ ؛ من بنات مخاض ولبون وبني لبون وحقاق وجذاع ، إلا في مكة ، أو أشهرٍ حُرُمٍ ، أو مَحرمِ رحمٍ ؛ فمثلثة .

وديةُ عمدٍ على جانٍ معجلةً ، وغيرِه على عاقلةٍ مؤجلةً بثلاث سنين .

ولو عدمت إبل فقيمتها . والقود للورثة .

(**باب**) :

الردة قطع مكلف إسلاما بكفر ؛ عزما ، أو قولا أو فعلا باعتقاد أو عناد أو استهزاء ، كنفي صانع ونبي ، وجحد مجمع عليه ، وسجود لمخلوق ، وتردد في كفر . ويستتاب مرتد ، ثم قُتل بلا إمهال .

(**باب الحدود**) :

١ - يجلِد إمام حرا مكلفا زنى مئةً ، ويغرِّب عاما ؛ إن كان بكرًا ، لا مع ظن حلٍّ أو تحليل عالم . ويَرجُم مُحْصَنًا .

وأُخِّر رجم لوضع حمل وفطام .

ويثبت بإقرار وبينة ، ولو أقر ثم رجع سقط .

٢ - وحُدَّ قاذفٌ مُحْصَنًا ثمانين .

٣ - ويَجلِدُ مكلَّفًا عالما شرب خمرًا أربعين حرًّا ، بإقراره أو شهادة رجلين .

٤ - ويَقطع كوعَ يمينِ بالغ سَرَقَ ربع دينار أو قيمتَه من حِرْزٍ ، لا مغصوبًا أو فيه .

ويُقطع بمالِ وقفٍ ومسجدٍ ، لا حُصَرِه ، ولا بمال صدقة وهو مستحق ، ومصالحَ وبعضٍ وسيدٍ . والأظهر قطع أحد الزوجين بالآخر .

فإن عاد فرجلُه اليسرى ، فيدُه اليسرى ، فرجلُه اليمنى ، ثم عُزِّر .

وتثبت برجلين ، وإقرارٍ ، وبيمينٍ رُدَّ . وقُبِل رجوعُ مُقِرٍّ .

ومن أقرَّ بعقوبة لله فلقاضٍ تعريض برجوع .

(**فصل**) ويعزَّر لمعصية لا حدَّ لها ولا كفارةَ غالبًا ، بضرب أو حبس .

وعَزَّر أبٌ ومأذونُه صغيرًا ، وزوجٌ لحقِّه .

(**فصل**) يجوز دفع صائل على معصوم ، بل يجب عن بُضْع ، ونفسٍ قصدها كافر . وليدفع بالأخف إن أمكن .

ووجب ختان ببلوغ . وحرم تثقيب أذن[١٢] .

(باب الجهاد) :

هو فرض كفاية كلَّ عام ، - كقيام بحجج دينية وعلوم شرعية ، ودفع ضررِ معصوم ، وأمر بمعروف ، وتحمُّلِ شهادة وأدائها ، وردِّ سلام عن جمع ، وابتداؤه سنة ، كتشميت عاطس حَمِد الله تعالى - .

على مكلف ذكر حر مستطيع له سلاح . وحرم سفر بلا إذنِ غريم وأصلٍ ، لا لتعلم فرض .

وإن دخلوا بلدة لنا تعيَّن على أهلها ومَن دونَ مسافةِ قصرٍ منها . وحرم انصراف عن صفٍّ إذا لم يزيدوا على مِثْلَيْنَا .

ويَرِقُّ ذراري كفارٍ بأسر . ولإمام خيار في كامل بين قتلٍ ومنٍّ وفداءٍ واسترقاقٍ .

وإسلام كافر بعد أسر يعصم دمه ، وقبله يعصم دما ومالا . وإذا أُرِقَّ وعليه دين لم يسقط .

---

(١٢) المعتمد جواز تثقيب أذن الصبية ؛ لما عُرف أنه زينة مطلوبة في حقهن قديمًا وحديثًا ، وقد كان أهل الجاهلية يفعلونه ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ، ويغتفر ما فيه من التعذيب ؛ لأنه سهل محتمل وتبرأ منه سريعًا . انظر : تحفة المحتاج لابن حجر ١٩٦/٩ ، ونهاية المحتاج للشمس الرملي ٣٤/٨ .

باب القضاء

هو فرض كفاية ، وشرطُ قاضٍ : كونه أهلا للشهادات ، كافيا ، مجتهدا . فإن ولَّى ذو شوكة غيرَ أهلٍ ؛ نَفَذَ .

ويجوز تحكيم اثنين رجلا أهلا لقضاء . وينعزل القاضي ونائبُه لا عن إمام ؛ بخبره ، وعَزْلِ نفسه ، وجنون ، وفسق . ولا ينعزل قاضٍ بموت إمام . ولا يقبل قول متولٍّ في غير محل ولايته : حكمت بكذا ، كمعزول .

وليسوِّ القاضي بين الخصمين . وحرم قبوله هديةَ : مَن لا عادة له بها قبل ولاية إن كان في محله ، ومن له خصومة ، وإلا جاز .

ونَقض حكما بخلافِ نص أو إجماع ، أو بمرجوح . ولا يقضي بخلاف علمه ، ويقضي بعلمه . ولا لبعض . ولو رأى ورقة فيها حكمه لم يعمل به حتى يتذكر .

وله حَلِفٌ على استحقاقٍ اعتمادًا على خط مورِّثه إن وثِق بأمانته .

والقضاء على غائب جائز إن كان لمدَّعٍ حجةٌ ولم يقل : هو مقر ، ووجب تحليفه بعد بينةٍ أن الحق في ذمته . كما لو ادعى على صبي وميت .

وإذا ثبت مالٌ على الغائب وله مال ؛ قضاه منه إذا طلبه المدعي ، وإلا فإن سأل المدعي إنهاء الحال إلى قاضي بلدِ الغائب ؛ أجابه ، فيُنهي إليه : سماعَ بينته ليحكم بها ثم يستوفي الحق ، أو حكما ليستوفي . والإنهاء أن يُشهد عدلين بذلك .

(باب الدعوى والبينات) :

المدعي من خالف قولُه الظاهرَ ، والمدعى عليه من وافقه . وله بلا فتنة أخذُ مالِه من مماطل ، ثم إن كان جنسَ حقه ؛ تملَّكه .

وشرط للدعوى بنقد أو دين : ذكرُ جنس ونوع وقدر ، وبعينٍ : صفةٍ ، وبعقارٍ : جهةٍ وحدودٍ ، وبنكاحٍ : وليٍّ وشاهدين عدولٍ ، وبعقد مالِّي : صحتِه .

وتلغو بتناقض ، كشهادة خالفت . ومن قامت عليه بينة ليس له تحليف المدعي ، وأمهله ثلاثة ليأتي بدافع . ولو ادعى رقَّ بالغٍ فقال : أنا حر أصالةً ؛ حُلِّف ، أو صبيٍّ ليس في يده ؛ لم يُصَدَّق إلا بحجة .

(فصل) إذا أقر المدعَى عليه ؛ ثبت الحق ، وإن سكت عن الجواب أمره القاضي به ، فإن سكت فكمنكر ، فإن سكت فناكل .

فإن ادَّعى : عشرةً لم يكفِ ؛ لا تلزمني ، حتى يقول : ولا بعضُها ، وكذا يَحْلِف . أو مالًا مضافًا لسبب كأقرضتُك ؛ كفاه : لا تَستحق عليَّ شيئًا .

وإذا ادعيا شيئا في يد ثالث وأقاما بينة ؛ سقطتا ، أو بيدهما ؛ فهو لهما ، أو بيد أحدهما ؛ قُدِّمت بينته إن أقامها بعد بينة الخارج .

وتُرَجَّح : بتاريخ سابق ، وبشاهدين على شاهد مع يمين ، لا بزيادة شهود ، ولا مؤرَّخةٌ على مطلقة .

ولو ادعيا شيئا بيد ثالث ، وأقام كلٌّ بينة أنه اشتراه ؛ فإن اختلف تاريخهما حكم للأسبق ، وإلا سقطتا . ولو ادعوا مالا لمورِّثهم ، وأقاموا شاهدا ، وحلف بعضهم ؛ أخذ نصيبه ، ولا يشارَك فيه .

(**فصل**) الشهادة لرمضان ؛ رجل ، ولزنى ؛ أربعة ، ولمال وما قصد به مال كبيع ورهن ؛ رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين ، ولغير ذلك ولما يظهر للرجال غالبا كنكاح وطلاق وعتق ؛ رجلان ، ولما يظهر للنساء كولادة وحيض ؛ أربع أو رجلان أو رجل وامرأتان .

وشرط في شاهد : تكليف ، وحرية ، ومروءة ، وعدالة ؛ باجتناب كبيرةٍ وإصرارٍ على صغيرة ، وعدمُ تهمة ؛ فترد لرقيقه ولبعضه لا عليه ، وبما هو محل تصرفه ، ومن عدو ، ومبادر إلا في حق مؤكد لله كطلاق وعتق .

وتقبل من فاسق بعد توبة - وهي : ندم بإقلاع ، وعزم ألَّا يعود ، وخروج عن ظلامة آدمي - ، واستبراءِ سنة .

وشرط لشهادة بفعل كزنى ؛ إبصار ، وبقول كعقد ؛ هو وسمع . وله بلا معارِض شهادةٌ على نسب وعتق ونكاح ؛ بتسامع مِن جمع يؤمن كذبهم ، وعلى ملك ؛ به أو بيد وتصرفٍ تصرفَ مُلَّاك مدة طويلة .

وتقبل شهادة على شهادة في غير عقوبة لله ؛ بتعسر أداء أصل ، وباسترعائه ، - فيقول : أنا شاهدٌ بكذا ، وأُشْهِدُك على شهادتي - ، وتبيينِ فرعٍ جهة تحمُّل ، وتسميتِه إياه . ويكفي فرعان لأصلين .

(**باب في الإعتاق**) :

صح عتقُ مطلقِ تصرف ، بنحو أعتقتك أو حررتك ، ولو بعوض .

ولو أعتق حاملا تبعها ، أو مشتركا أو نصيبَه عتق نصيبُه ، وسرى بالإعتاق لما أيسر به . ولو ملك بعضَه عتق عليه .

ومن قال لعبده : أنتَ حر بعد موتي ؛ فهو مدبَّر يعتق بعد وفاته ، وبطل بنحو بيعٍ ، لا برجوع لفظا .

[**فصل**] الكتابة سنة ، بطلب عبدٍ أمين مكتسِب .

وشرط في صحتها :

١ . لفظٌ يشعر بها إيجابًا كـ« كاتبتُك على كذا منجَّمًا » ، مع « إذا أديتَه فأنت حرٌّ » ، وقبولًا كـ « قبلتُ » .

٢ . وعوضٌ مؤجَّل منجَّم بنجمين فأكثرَ ، مع بيان قدره وصفته .

ولزم سيدا حطٌّ متموَّل منه . ولا يفسخها إلا إن عجز مكاتَبٌ عن أداء ، أو امتنع عنه ، أو غاب . وله فسخ .

وحرم عليه تمتعٌ بمكاتبة . وله شراءُ إماءٍ لتجارة ، لا تزوجٍ إلا بإذن سيد ، ولا تسرٍّ .

[**فصل**] إذا أحبل حرٌّ أمتَه فولدت حيًّا أو ميتًا أو مضغة مصوَّرة ؛ عتقت بموته ، كولدها بنكاح أو زنى بعد وضعها .

وله وطءُ أم ولد ، لا تمليكُها ، كولدها التابعِ لها .

تم الكتاب بحمد الله تعالى
مصححا قدر الإمكان



١٤٣٦

جدول المحتويات

مقدمة ٣
ترجمة المؤلف ٧
[بداية الكتاب] ٩
باب الصلاة ٩
(**فصل**) شروط الصلاة خمسة :..... ٩
(**فصل**) أركان الصلاة :..... ١٢
(**فصل**) تسن سجدتان قبيل سلام ؛..... ١٤
(**فصل**) تبطل الصلاة : ١٥
(**فصل**) يسن : أذان وإقامة..... ١٥
(**فصل**) يسن..... ١٦
(**فصل**) صلاة الجماعة..... ١٦
(**فصل**) تجب جمعة ١٧
(**فصل**) صلاة الميت ١٨
باب الزكاة ١٨
(**فصل**) يجب أداءها فورا..... ١٩
باب الصوم ٢٠
(**فصل**) يسنُّ صوم..... ٢١
باب الحج والعمرة ٢١
(**فصل**) يحرم بإحرام ٢٢
(**فرع**) النذر..... ٢٢
باب البيع ٢٢
(**فصل**) يثبت خيار مجلس..... ٢٣
(**فصل**) المبيع قبل قبضه..... ٢٣
(**فصل**) يدخل في بيعِ أرضٍ..... ٢٣
(**فصل**) ولو اختلف متعاقدان..... ٢٤

(**فصل**) الإقراض سنة ٢٤
(**فصل**) حجر..... ٢٤
(**فصل**) تصح حوالة..... ٢٤
(**باب في الوكالة والقراض**) :..... ٢٥
(**باب في الإجارة**) :..... ٢٥
(**باب في العارية**) :..... ٢٦
(**فصل**) وعلى الغاصب..... ٢٦
(**باب في الهبة**) :..... ٢٦
(**باب في الوقف**) :..... ٢٧
(**باب في الإقرار**) :..... ٢٧
(**باب في الوصية**) :..... ٢٧
باب الفرائض ٢٨
(**فصل**) أصل المسألة..... ٢٩
باب النكاح ٢٩
(**فصل**) لا يكافئ حرةً ٣١
(**فصل**) حرم لحرٍّ نكاحُ أمة..... ٣١
(**فصل**) سن ذِكر صداق في عقد..... ٣١
(**فصل**) يجب قسم لزوجاتٍ..... ٣٢
(**فصل**) الخلع..... ٣٢
(**فصل**) يقع لغير بائن طلاقُ ٣٢
(**فصل**) صح رجوعُ..... ٣٣
(**فصل**) تجب عدة..... ٣٣
(**فرع**) يجب استبراء ٣٤
(**فصل**) يجب لزوجة ٣٤
باب الجناية ٣٥
[**فصل**] موجَب العمد ٣٥

(**باب**) : ٣٥
(**باب الحدود**) : ٣٦
(**فصل**) ويعزَّر لمعصية ٣٦
(**فصل**) يجوز دفع صائل ٣٦
(**باب الجهاد**) : ٣٧
باب القضاء ٣٨
(**باب الدعوى والبينات**) : ٣٩
(**فصل**) إذا أقر المدعَى عليه ٣٩
(**فصل**) الشهادة ٤٠
(**باب في الإعتاق**) : ٤٠
[**فصل**] الكتابة سنة ٤١
[**فصل**] إذا أحبل حرٌّ أمتَه ٤١
جدول المحتويات **..... ٤٢**